

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/1

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – קיצור שבוע העבודה), התשפ"ג–2022

- תיקון סעיף 3 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, במקום "ארבעים וחמש" יבוא "שלושים ושבע".
- תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (2), במקום "יום עבודה שתחמו יתר על הקבוע בסעיף 2 ושבוע עבודה שתחמו יתר על הקבוע בסעיף 3" יבוא "יום עבודה שאורכו עולה על הקבוע בסעיף 2, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על הקבוע בסעיף 3";
- (ב) בסיפה, במקום "על ארבעים וחמש שעות עבודה" יבוא "על שלושים ושבע שעות עבודה";
- (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב) הוראות סעיפים 2 ו-3 יחולו גם על עובד במשרה חלקית ועובד זמני."
- תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) – בטל.
- תחילה בהדרגה 4. (א) תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 204.

(ב) עד יום התחילה רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקבוע כי בתקופה של ארבע שנים מיום התחילה יהיה מספר שעות העבודה השבועיות לפי הוראות סעיפים 3 ו-4(א)(2) לחוק העיקרי, גבוה ממספר שעות העבודה השבועיות לפי הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם לפי חוק זה, ובלבד שמספרן לא יעלה על מספר שעות העבודה השבועיות לפי הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם ערב יום התחילה; לא ייקבעו תקנות לפי סעיף קטן זה לאחר יום התחילה.

דברי הסבר

שבוע העבודה בישראל הוא מהארוכים בעולם, אולם למרות זאת, הפריזון בישראל נמוך יחסית לעולם המערבי. מכאן עולה המסקנה שפריזון עבודה גבוה, אינו בהכרח תלוי שעות עבודה ארוכות, ואולי אף נפגע מכך.

קיצור שבוע העבודה מ-45 שעות עבודה שבועיות הקבועות בחוק ואף ממספר השעות הקבוע לפי צו הרחבה כללי במשק, ל-37 שעות עבודה שבועיות שהינן ממוצע שבוע העבודה של מדינות ה-OECD, הוא צעד חיוני לתנאי העבודה של ציבור השכירים בישראל. החיים בישראל רוויים לחצים, ובין היתר, עובדים ועובדות בישראל מחויבים לימים רבים של שירות מילואים. כמו כן, יש השפעה לשיעור הלידות הגבוה ממדינות המערב. בשל התנאים המיוחדים בישראל, על המדינה החובה לאפשר חיי משפחה תקינים הכוללים גידול של הילדות והילדים בצורה מתקבלת על הדעת. כמו כן, נדרש איזון טוב יותר בין עבודה ופנאי על מנת לאזן את הלחצים המובנים הכרוכים בחיים במדינת ישראל.

קיצור שבוע העבודה גם יתרום תרומה חשובה למערכה לצמצום היקף האבטלה ויפתח מקומות עבודה לעובדות ועובדים נוספים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/352), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2747), על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3176) ועל ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/24/4045).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1463) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2827). הצעת החוק זהה לפ/24/352 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)